

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 363/2538

บริษัทเอเชียลิสโฮลด์ จำกัด

โจทก์

นางสาวปราณี แพร่พานิชชัย

จำเลย

นายสันติ แพร่พานิชชัย ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248, มาตรา 249

ความว่า จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยออกจากอสังหาริมทรัพย์ อันอาจให้เช่าได้ในขณะยื่นคำฟ้องไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท และฎีกาของจำเลยเป็นการฎีกาในข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามมิให้ ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรก และวรรคสองที่แก้ไขแล้ว ไม่รับฎีกาของจำเลย คืบค่าขึ้นศาล ทั้งหมดให้จำเลย และสั่งคำร้องว่าศาลไม่รับฎีกาของจำเลยจึงไม่รับคำร้องของ จำเลยด้วย จำเลยเห็นว่า ฎีกาที่ว่า ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์วินิจฉัยคดีคลาดเคลื่อนไม่ตรงต่อข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงตามสำนวน เป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งรับฎีกาและคำร้องขอทุเลาการบังคับของจำเลยด้วย เหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ขับไล่จำเลยพร้อมด้วยบริวารออกไป จากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบ้านเลขที่ 54/22 หมู่ที่ 13ตำบลคลองกุ่มอำเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร กับให้จำเลยส่งมอบที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวในสภาพเรียบร้อย คืบแก่โจทก์และห้ามจำเลยกับบริวารเข้าไปเกี่ยวข้องในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวอีกต่อไป และให้จำเลยรับผิดชอบค่าเสียหายแก่โจทก์ในอัตราเดือนละ 2,000 บาท นับแต่วันฟ้อง(วันที่ 11 กันยายน 2532) เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยและบริวารจะออกไปจากที่ดินและสิ่งปลูก

สร้างของโจทก์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการ
บังคับ ศาลชั้นต้น มีคำสั่งไม่รับฎีกาและคำร้องขอทุเลาการบังคับ (อันดับ 71 แผ่นที่
3, ที่ 1) จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 74)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าเมื่อศาลอุทธรณ์วินิจฉัยข้อเท็จจริงแล้วว่าหนังสือ
มอบอำนาจของโจทก์ตามเอกสารหมายเลข 2 สมบูรณ์ ตามกฎหมาย โจทก์มีอำนาจ
ฟ้องคดี และวินิจฉัยต่อไปว่าโจทก์ มิได้ฟ้องจำเลยผิดตัวเพราะจำเลยมีชื่อเป็น
เจ้าของบ้านใน สำนวนทะเบียนบ้านพิพาทตามเอกสารหมายเลข 8 ทั้งจำเลย ยังได้
ยอมรับว่าจำเลยอาศัยอยู่ในบ้านพิพาทด้วย การที่จำเลยฎีกา ได้เถียงว่าโจทก์ไม่มี
อำนาจฟ้องเพราะหนังสือรับรองการเป็น นิติบุคคลของโจทก์ไม่สมบูรณ์ก็ดี รวมถึง
การโต้เถียงว่า โจทก์ฟ้องจำเลยผิดตัว เพราะที่ฎีกาโจทก์ควรจะต้องฟ้องพี่ชาย ของ
จำเลยซึ่งเป็นผู้เช่าซื้อที่ดินและบ้านพิพาทโดยตรงก็ดี เป็นฎีกาโต้เถียงดุลพินิจในการ
รับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ ย่อมเป็นฎีกาในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่งส่วนเรื่องการ
ครอบครองปรปักษ์ที่ดินและบ้านพิพาทตามที่จำเลย ฎีกา ได้ความว่าศาลชั้นต้นมิได้
กำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทไว้ และจำเลยก็มีได้โต้แย้งคัดค้าน จึงชอบที่ศาล
อุทธรณ์จะไม่ วินิจฉัยให้ ที่จำเลยฎีกาว่าจำเลยได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินและ บ้านพิพาท
โดยการครอบครองปรปักษ์แล้ว การที่ศาลอุทธรณ์ ไม่วินิจฉัยเรื่องการครอบครอง
ปรปักษ์ให้จำเลย ถือว่าศาลอุทธรณ์ วินิจฉัยคดีคลาดเคลื่อนไม่ตรงต่อข้อกฎหมาย
และข้อเท็จจริง ในสำนวนนั้น เป็นฎีกาในข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่นิติ จึงไม่
สมควรได้รับการวินิจฉัยจากศาลฎีกาตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 249 วรรคหนึ่ง ที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยและไม่รับคำร้องขอทุเลา
การบังคับระหว่างฎีกาของจำเลยนั้นชอบแล้ว ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าเมื่อศาลอุทธรณ์วินิจฉัยข้อเท็จจริงแล้วว่าหนังสือมอบอำนาจของโจทก์ตามเอกสารหมายเลข 2 สมบูรณ์ ตามกฎหมาย โจทก์มีอำนาจฟ้องคดี และวินิจฉัยต่อไปว่าโจทก์ มิได้ฟ้องจำเลยผิดตัวเพราะจำเลยมีชื่อเป็นเจ้าของบ้านใน สำเนาทะเบียนบ้านพิพาทตามเอกสารหมายเลข 8 ทั้งจำเลย ยังได้ยอมรับว่าจำเลยอาศัยอยู่ในบ้านพิพาทด้วย การที่จำเลยฎีกา ได้เถียงว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะหนังสือรับรองการเป็น นิติบุคคลของโจทก์ไม่สมบูรณ์ก็ดี รวมถึงการโต้เถียงว่า โจทก์ฟ้องจำเลยผิดตัว เพราะที่ฎีกาโจทก์ควรจะต้องฟ้องพี่ชาย ของจำเลยซึ่งเป็นผู้เช่าซื้อที่ดินและบ้านพิพาทโดยตรงก็ดี เป็นฎีกาโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ ย่อมเป็นฎีกาในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่งส่วนเรื่องการครอบครองปรปักษ์ที่ดินและบ้านพิพาทตามที่จำเลย ฎีกา ได้ความว่าศาลชั้นต้นมิได้กำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทไว้ และจำเลยก็มีโต้แย้งคัดค้าน จึงชอบที่ศาลอุทธรณ์จะไม่ วินิจฉัยให้ ที่จำเลยฎีกาว่าจำเลยได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินและ บ้านพิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์แล้ว การที่ศาลอุทธรณ์ ไม่วินิจฉัยเรื่องการครอบครองปรปักษ์ให้จำเลย ถือว่าศาลอุทธรณ์ วินิจฉัยคดีคลาดเคลื่อนไม่ตรงต่อข้อกฎหมาย และข้อเท็จจริง ในสำนวนนั้น เป็นฎีกาในข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่นักดี จึงไม่สมควรได้รับการวินิจฉัยจากศาลฎีกาตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่ง ที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยและไม่รับคำร้องขอทุเลาการบังคับระหว่างฎีกาของจำเลยนั้นชอบแล้ว ยกคำร้อง

(สุรินทร์ นาควิเชียร-นาม ยิ้มแย้ม-เจริญ หัตถกรรม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ